

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1592/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด นครปฐม
นาย สม พงษ์ หงษ์จ้อย

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 80, มาตรา 288, มาตรา 297

ป.วิ.อ. มาตรา 192

จำเลยไม่มีเจตนาชิงปืนเพื่อฆ่าผู้เสียหาย แต่การที่จำเลยใช้อาวุธปืนจี้ศีรษะผู้เสียหายไว้ในขณะที่อาวุธปืนขึ้นนกโดยมีกระสุนบรรจุในรังเพลิงและได้ทำอาวุธปืนลั่น ถือได้ว่าจำเลยกระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งจำเลยจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์และอาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้ แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ จึงเป็นการกระทำโดยประมาท บาดแผลกระสุนปืนถูกทางคิ้วซ้าย คิ้วหนึ่งและเนื้อเยื่อใต้คิ้วหนึ่งขาดหายไปเลือดออกใต้เยื่อหูตาขาวข้างซ้ายอย่างมากแก้วตาซ้ายขุ่นมัวมาก ใช้เวลารักษาประมาณ 30 วัน ผู้เสียหายรักษาตัวที่โรงพยาบาล 7 วัน แล้วกลับไปอยู่บ้านแต่ก็ต้องไปตรวจเป็นระยะ ๆ และตาซ้ายยังมองเห็นพรับ ๆ อยู่ ถือได้ว่าเป็นอันตรายถึงสาหัส โจทก์ฟ้องว่าจำเลยพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 288 แต่ทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัส ศาลมีอำนาจลงโทษจำเลยในความผิดดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 192.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีอาวุธปืนลูกซองสั้นไม่มีเครื่องหมายทะเบียนประจำอาวุธปืนและมีเครื่องกระสุนปืนลูกซอง ขนาด 12 จำนวน 2 นัด ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจำเลยพาอาวุธปืนดังกล่าวติดตัวไปในหมู่บ้านโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และใช้อาวุธปืนดังกล่าวยิงประทุษร้ายร่างกายนางสาวกษมา ศักดิ์ศรีสกุล ผู้เสียหาย 1 นัดโดยเจตนาฆ่า แต่การกระทำไม่บรรลุผล ผู้เสียหายไม่ถึงแก่ความตายเพียงแต่ได้รับอันตรายสาหัส ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 288, 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน (ฉบับที่ 44) ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 6, 7 กับให้ริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ วรรคแรก, 72 วรรคแรก, 72 ทวิ วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ฐานมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก 1 ปี ฐานพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน โดยไม่ได้รับใบอนุญาต ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ซึ่งเป็นบทหนักที่สุดจำคุก 6 เดือน จำเลยรับสารภาพในชั้นสอบสวนและทางนำสืบในชั้นพิจารณาเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ฐานมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต คงจำคุก 6 เดือน ฐานพาอาวุธปืนคงจำคุก 3 เดือน และมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 288 ให้จำคุก 12 ปี ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 รวมจำคุก 12 ปี 9 เดือน ริบของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังว่า ขณะจำเลยใช้อาวุธปืนขู่ผู้เสียหายนั้นอาวุธปืนอยู่ในลักษณะขึ้นนกและมีกระสุนบรรจุอยู่ในรังเพลิงแล้ว ทำให้น่าเชื่อว่าเหตุที่อาวุธปืนได้ลั่นขึ้นและกระสุนปืนไปถูกผู้เสียหายที่หางคิ้วซ้ายเป็นเพราะผู้เสียหายสะบัดมือและปิดป้องอาวุธปืนจากจำเลยมากกว่า เมื่ออาวุธปืนลั่นกระสุนปืนถูกผู้เสียหายล้มลงแล้ว อีกประมาณ 2 นาที จำเลยจึงใช้อาวุธปืนยิงตัวเอง ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีใครมาyingที่เกิดเหตุ หากจำเลยมีเจตนาจะฆ่าผู้เสียหายแล้วก็ยอมทำได้เพราะยังมีกระสุนปืนเหลืออยู่ในรังเพลิงและมีโอกาสใช้อาวุธปืนเลือกยิงหรือยิงซ้ำที่อวัยวะสำคัญของผู้เสียหายได้ตลอดเวลา แต่จำเลยก็ไม่ได้กระทำเช่นนั้นและด้วยความสำนึกผิดประกอบกับเกรงกลัวความผิด จำเลยจึงได้ยิงตัวเองโดยเจตนาฆ่าตัวตาย เช่นนี้แสดงว่าจำเลยไม่มีเจตนายิงปืนเพื่อฆ่าผู้เสียหาย แล้วศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่าการที่จำเลยใช้อาวุธปืนจี้ขู่ผู้เสียหายไว้ในขณะที่อาวุธปืนอยู่ในลักษณะขึ้นนกโดยมีกระสุนบรรจุในรังเพลิงและได้ทำอาวุธปืนลั่น ถือได้ว่าจำเลยกระทำโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งจำเลยจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และอาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้น แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ จึงเป็นการกระทำโดยประมาทขาดผลกระสุนปืนถูกหางคิ้วซ้ายผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังขาดหายไป เลือดออกใต้เยื่อบุตาขาวข้างซ้ายอย่างมาก แก้วตาซ้ายชุ่นมัวมาก ใช้เวลารักษาประมาณ 30 วัน และผู้เสียหายรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมิติเวช 7 วัน แล้วกลับมาอยู่บ้าน แต่ก็ต้องไปตรวจเป็นระยะ ๆ ปัจจุบันตาซ้ายยังมองเห็นพว ๆ อยู่ ดังนั้นถือว่าผู้เสียหายรับอันตรายสาหัส การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 300คดีนี้แม้โจทก์จะฟ้องว่า จำเลยพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 80, 288 แต่ทางพิจารณาได้ความ

ว่าจำเลยกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายสาหัสและโจทก์ได้บรรยาย
มาในฟ้องไว้ด้วยว่าผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัสศาลจึงมีอำนาจลงโทษจำเลยใน
ความผิดดังกล่าวได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 300
ให้จำคุก 2 ปี เมื่อรวมกับโทษฐานมีและพาอาวุธปืนแล้วคงจำคุกจำเลยรวมทั้งสิ้น 2
ปี 9 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(อากาศ บำรุงชีพ-ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>